UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
UNIVERSITÄT FREIBURG

Noam Schank

5. Tutorium: Grundrechtliche Aktualitäten

A. Die gestrichenen Boni

Lesen Sie den folgenden Sachverhalt und beantworten Sie die Fragen. Der Sachverhalt beruht auf einem Urteil des Bundesgerichts aus dem Jahr 2026.

Sachverhalt:

Im März 2023 geriet die Credit Suisse, eine systemrelevante Bank, in eine akute Vertrauenskrise. Die Schweizerische Nationalbank gewährte ihr Liquiditätshilfe-Darlehen. Ein Teil davon war durch eine Ausfallgarantie des Bundes über 100 Mrd. Franken gesichert («Public Liquidity Backstop»). Am 19. März 2023 wurde bekannt, dass die UBS die Credit Suisse übernimmt.

Mit Verfügung vom 23. Mai 2023 wies das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) die Credit Suisse gestützt auf Art. 10a BankG an, die bereits zugesicherten, aber noch nicht ausbezahlten variablen Vergütungen (Boni) ihrer drei obersten Führungsebenen zu kürzen: für die Geschäftsleitung vollständig, für die Ebene direkt darunter um die Hälfte und für die zweite Ebene darunter um einen Viertel. Erfasst waren alle bis Ende 2022 zugesicherten und am 21. März 2023 noch nicht ausbezahlten Vergütungen sowie bestimmte im Jahr 2023 entstehende Vergütungen. Die Verfügung richtete sich an die Bank, nicht an die betroffenen Angestellten.

Wie es Art. 10a Abs. 3 BankG verlangt, enthielten die Vergütungspläne der Credit Suisse einen Vorbehalt: Die Bank sei im Fall staatlicher Unterstützung berechtigt, bereits gewährte Vergütungen ganz oder teilweise zu streichen («fully or partially cancel any awards already granted»). Die Kürzung betrug im Durchschnitt rund 68 000 Franken; die durchschnittliche Barvergütung der Betroffenen im letzten Anstellungsjahr lag bei etwa 1,4 Mio. Franken. Nach Angaben der Betroffenen hatte die Credit Suisse das vom Bund garantierte Darlehen bis Ende Mai 2023 vollständig zurückbezahlt; der Bund erhielt dafür eine Prämie.

Zwölf betroffene Kaderleute erhoben Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie machten geltend, man habe ihnen nicht nachgewiesen, dass sie für die Lage der Bank verantwortlich seien. Art. 10a BankG erlaube nur Massnahmen für die Dauer der Unterstützung und nur für die Zukunft, nicht die Streichung bereits verdienter Vergütungen.

> **Art. 10a BankG – Massnahmen im Bereich der Vergütungen**
>
> 1 Wird einer systemrelevanten Bank oder ihrer Konzernobergesellschaft trotz Umsetzung der besonderen Anforderungen direkt oder indirekt staatliche Beihilfe aus Bundesmitteln gewährt, so ordnet der Bundesrat für die Dauer der beanspruchten Unterstützung gleichzeitig Massnahmen im Bereich der Vergütungen an.
>
> 2 Er kann insbesondere unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage der Bank und der beanspruchten Unterstützung:
>
> a. die Auszahlung variabler Vergütungen ganz oder teilweise verbieten;
>
> b. Anpassungen des Vergütungssystems anordnen.

3 Systemrelevante Banken und ihre Konzernobergesellschaften sind verpflichtet, in ihren Vergütungssystemen verbindlich einen Vorbehalt anzubringen, wonach im Fall staatlicher Unterstützung nach diesem Artikel der Rechtsanspruch auf variable Vergütung beschränkt werden kann.

Aus der Botschaft des Bundesrates zu Art. 10a BankG (BBl 2011 4717, 4732)

«Die vorgeschlagenen Massnahmen können bis zur Streichung von variablen Vergütungen gehen. Sie sind während der gesamten Zeitspanne, während der die Staatshilfe gewährt wird, aufrecht zu erhalten. […] Wird staatliche Unterstützung im Sinne der vorgeschlagenen Gesetzesbestimmung gewährt, muss der Bundesrat in Rechtsansprüche auf variable Vergütungen eingreifen können.»

Fragen:

1. Welche Grundrechte der Kaderleute könnten betroffen sein? Ist der sachliche Schutzbereich eröffnet, obwohl es um vertragliche Forderungen gegen eine private Bank geht? Welche Bedeutung hat der Vorbehalt in den Vergütungsplänen?
2. Die Verfügung richtete sich an die Bank. Liegt gegenüber den Kaderleuten dennoch ein Grundrechtseingriff vor? Durften sie Beschwerde führen?
3. Bildet Art. 10a BankG eine genügende gesetzliche Grundlage für die endgültige Streichung?
4. Welches öffentliche Interesse könnte die Streichung rechtfertigen? Handelt es sich um eine Strafe?
5. Prüfen Sie die Verhältnismässigkeit. Wäre ein blosser Aufschub der Auszahlung ein milderes, gleich wirksames Mittel?
6. Die Kürzung ist schematisch nach Führungsstufe abgestuft und erfasst Vergütungen für Geschäftsjahre vor der Krise. Welche weiteren verfassungsrechtlichen Einwände lassen sich daraus ableiten?

B. Die Strassenblockade

Lesen Sie den folgenden Sachverhalt und beantworten Sie die Fragen. Der Sachverhalt beruht auf einem Urteil des Bundesgerichts aus dem Jahr 2026.

Sachverhalt:

Die Gruppierung «Extinction Rebellion» kündigte für den 4. Oktober 2021 eine Strassenbesetzung in Zürich an, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Ein Bewilligungsgesuch vom 26. September 2021 für eine «friedliche Strassenbesetzung» wurde nicht bewilligt; der Rechtsweg wurde dagegen nicht beschritten. Die Stadtpolizei bewilligte hingegen für die Zeit vom 4. bis 9. Oktober 2021 politische Standaktionen zum Klimawandel unter Auflagen. Nach den Unterlagen der Gruppierung war es das erklärte Ziel der Aktion, den Verkehr in Zürich lahmzulegen.

Am 4. Oktober 2021 um etwa 12 Uhr setzten und stellten sich zahlreiche Personen mit Transparenten, Fahnen und Stühlen auf die Fahrbahn der Uraniastrasse, einer wichtigen Verkehrsachse in der Zürcher Innenstadt, und blockierten sie für den motorisierten Verkehr. Die Polizei war mit einem Sicherheitsdispositiv vor Ort und leitete den Verkehr um. Ein eigentliches Verkehrschaos blieb aus; die Betroffenen mussten einen kurzen Umweg fahren. Benachbarte Strassen und Brücken blieben befahrbar. Die Teilnehmer wurden wiederholt aufgefordert, die Strasse zu verlassen. Um 13.20 Uhr setzte ihnen die Polizei eine letzte Frist von fünf Minuten und begann danach mit Kontrollen und Wegführungen.

A. nahm an der Aktion teil. Er sass rund 80 Minuten strickend auf einem Stuhl auf der Fahrbahn. Um 13.25 Uhr wurde er kontrolliert, festgenommen und liess sich widerstandslos wegführen. Er verbrachte zwei Tage in Polizeigewahrsam. Die Blockade dauerte danach noch einige Zeit an.

Das Bezirksgericht Zürich verurteilte A. wegen Nötigung (Art. 181 StGB) zu einer bedingten Geldstrafe von sieben Tagessätzen zu 30 Franken; zwei Tagessätze galten durch die Haft als erstanden. Das Obergericht bestätigte das Urteil. Staus sind in den Akten nicht dokumentiert. Das Obergericht hielt es aber für offenkundig, dass an einem Werktag um die Mittagszeit diverse Verkehrsteilnehmende von der Umleitung betroffen waren. A. gelangt ans Bundesgericht und verlangt Freispruch.

> **Art. 181 StGB – Nötigung**
>
> Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Fragen:

1. Kann sich A. auf Grundrechte berufen, obwohl die Kundgebung nicht bewilligt war und den Verkehr lahmlegen sollte? Welche Grundrechte kommen in Betracht, und wie verhalten sie sich zueinander?
2. Worin liegt der Grundrechtseingriff?
3. Genügt Art. 181 StGB, namentlich die Variante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit», als gesetzliche Grundlage?
4. Welche öffentlichen Interessen und welche Rechte Dritter stehen der Blockade gegenüber?

5. Die Polizei liess die Blockade über eine Stunde gewähren. Folgt daraus, dass eine spätere Bestrafung unverhältnismässig ist? Spielt es eine Rolle, dass die Störung des Verkehrs das erklärte Ziel war und dass bewilligte Standaktionen möglich gewesen wären?
6. Kann eine bedingte Geldstrafe von sieben Tagessätzen Menschen davon abhalten, sich künftig an Kundgebungen zu beteiligen? Was folgt daraus für die Prüfung?
7. Das Obergericht stützte sich auf Tatsachen, die es für offenkundig hielt, statt auf Beweise in den Akten. Welches Grundrecht könnte das beschneiden?

C. Die zurückgehaltenen Kommentare

Lesen Sie den folgenden Sachverhalt und beantworten Sie die Fragen. Der Sachverhalt beruht auf einem Urteil des Bundesgerichts aus dem Jahr 2026.

Sachverhalt:

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) ist ein privatrechtlicher Verein. Sie erfüllt gestützt auf eine Konzession des Bundes einen Programmauftrag und wird weitgehend aus der Radio- und Fernsehabgabe finanziert. Auf ihrer Website *srf.ch* öffnet die Redaktion zu ausgewählten Online-Artikeln eine Kommentarfunktion für registrierte Nutzer. Die Kommentare werden vor der Aufschaltung geprüft. Es gilt eine von der SRG selbst erlassene «Netiquette», die sie jederzeit ändern kann. Sie verlangt unter anderem, dass Kommentare einen Bezug zum Thema des Beitrags haben. Zudem behält sie sich vor, Kommentare mit Links nicht zu publizieren, weil die Redaktion nicht alle verlinkten Inhalte prüfen könne.

A. verfasste unter anderem folgende Kommentare, die SRF nicht aufschaltete:

(a) Zum Artikel «Hyperfeminismus – Wie feministisch sind aufgespritzte Lippen und tiefe Dekolletés» vom 14. Dezember 2023: «Ich habe gehört in Südgaza seien Botox und Silikon ausgegangen.» SRF begründete die Ablehnung mit «Diskriminierung»: Der Kommentar könne so verstanden werden, dass sich A. über die Verwundung und Verunstaltung von Kriegsopfern lustig mache. A. macht geltend, er habe ironisch die Themenwahl kritisiert.

(b) Zum Artikel «Nicht unumstritten: Zoos – Wie zeitgemäss sind Zoos», bebildert mit Erdmännchen aus dem Zürcher Zoo: «Auf der gesamten SRF News Seite wird Julian Assange mit keinem Wort erwähnt. In diesen Tagen findet ein wichtiger Prozess statt. Deshalb dürfen wir hier über Erdmännchen im Zürcher Zoo debattieren. Erdmännchen sind sicher auch wichtig. Wer aber kommt auf die Idee, dieses Thema zur Debatte des Tages zu erküren? Bitte Name und Funktion.» SRF begründete die Ablehnung mit «kein Bezug zum Thema».

(c) Zum Artikel über die Münchner Sicherheitskonferenz 2024 verfasste A. zahlreiche Kommentare; acht davon wurden aufgeschaltet. Zwei Kommentare mit einem Link auf ein englischsprachiges PDF hielt SRF zunächst zurück. Nach Prüfung des verlinkten Inhalts schaltete SRF einen davon auf; weitere gleichartige Kommentare blieben unveröffentlicht. Kommentare, in denen sich A. über die Nichtveröffentlichung beschwerte, wurden nicht aufgeschaltet oder gelöscht. Drei Kommentare, die sich vor allem mit der Verbreitung der Affenpocken im Jahr 2022 befassten, lehnte SRF wegen fehlenden Themenbezugs ab.

A. beschwerte sich bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI). Diese wies die Beschwerden ab: in den Fällen (a) und (b) mit je fünf zu vier Stimmen, im Fall (c) mit sechs zu drei Stimmen. A. gelangt ans Bundesgericht.

Fragen:

1. Die SRG ist ein privater Verein. Ist sie bei der Moderation ihrer Kommentarspalten an die Grundrechte gebunden?
2. Auf welche Grundrechte kann sich A. berufen?

3. Die Netiquette ist kein Gesetz und kann von der SRG jederzeit geändert werden. Woraus könnte sich trotzdem eine gesetzliche Grundlage für die Nichtveröffentlichung ergeben?
4. Darf die SRG Kommentare prüfen, bevor sie sie aufschaltet?
5. Gegenüber dem Staat kann sich die SRG ihrerseits auf ihre Freiheit und Autonomie berufen. Wie lässt sich das mit ihrer Bindung gegenüber dem Publikum vereinbaren?

D. Kurzfälle

Lösen Sie die folgenden Kurzfälle. Welche Grundrechte betroffen sind, wird auch hier nicht genannt.

Beurteilen Sie die nachfolgenden Kurzfälle wie im ersten Tutorium aus grundrechtlicher Sicht in zwei Schritten:

1. *Eingriff:* Ist der Schutzbereich eines Grundrechts eröffnet? Falls nein, begründen Sie, weshalb kein Eingriff vorliegt.
2. *Rechtfertigung:* Falls ein Eingriff vorliegt, legen Sie dar, welche Fragen sich bei der Prüfung der Rechtfertigung des Eingriffs stellen würden.

Eine abschliessende Beurteilung ist nicht zu treffen; es genügt, die relevanten Problempunkte aufzuzeigen und zu diskutieren. Anders als im ersten Tutorium enthält jeder Fall mindestens einen Stolperstein.

1. Schulhausareal

Der Kanton beansprucht für den Ausbau einer Kantonsstrasse einen Streifen des Pausenplatzes, der zum Schulhaus der Gemeinde M. gehört. Die Gemeinde rügt eine Verletzung der Eigentumsgarantie.

2. Die Warnung

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen warnt auf seiner Website vor dem Nahrungsergänzungsmittel «VitaMax» der Y AG, das nicht deklarierte gesundheitsschädliche Stoffe enthalte. Der Umsatz der Y AG bricht ein. Eine Nachanalyse ergibt später, dass die Probe im Labor verunreinigt worden war.

3. Der Internetzugang

Der Strafgefangene Z. darf auf eigene Kosten gedruckte Zeitungen abonnieren. Er verlangt von der Anstalt zusätzlich einen Internetzugang, um wie jeder andere Bürger Online-Zeitungen lesen zu können. Die Anstalt lehnt ab.

4. Die Gegendemonstration

Die Stadt bewilligt eine Kundgebung gegen eine Verschärfung des Asylrechts. Rund hundert Gegendemonstranten besetzen die Route mit einer Sitzblockade. Die Polizei ist mit wenigen Leuten vor Ort und schaut zu. Die Kundgebung muss abgebrochen werden.

5. Die Bewerbung

Die Kantonspolizei verlangt von allen Bewerbern, ihre Social-Media-Konten offenzulegen und einen Fragebogen zu ihrem Sexualleben auszufüllen. Wer die vorgedruckte Einwilligungserklärung nicht unterschreibt, wird nicht berücksichtigt. P. hat unterschrieben, wird abgelehnt und rügt nun eine Verletzung ihrer Grundrechte.

6. Die Entführung

Ein zehnjähriges Kind wird entführt. Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen T. fest; er schweigt. Nach Einschätzung der Ermittler wird das Kind ohne Wasser in einem Versteck festgehalten und droht zu sterben. Der Einsatzleiter kündigt T. an, man werde ihm Schmerzen zufügen, wenn er das Versteck nicht verrate. T. verrät es, das Kind wird lebend gefunden.

7. Die günstigen Wohnungen

Die Stadt K. vermietet ihre subventionierten Wohnungen nur an Personen, die seit mindestens zehn Jahren ununterbrochen in der Stadt wohnen. Die vor drei Jahren aus dem Kanton Tessin zugezogene Familie F. und die vor drei Jahren aus Portugal zugezogene Familie S. werden abgewiesen.

8. Die Kirchensteuer

Die X GmbH betreibt eine Schreinerei. Ihr einziger Gesellschafter ist vor Jahren aus der Kirche ausgetreten. Der Kanton veranlagt die GmbH zur Kirchensteuer der juristischen Personen. Die GmbH beruft sich auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit.

9. Die Plakate

Vor einer kommunalen Abstimmung über den Bau eines Hallenbads lässt der Gemeinderat mit Steuergeldern in der ganzen Gemeinde Plakate aushängen: «Ja zum Hallenbad – für unsere Kinder!» Das gegnerische Komitee verfügt über kaum Mittel.

10. Die Nothilfe

Der abgewiesene Asylsuchende R. weigert sich, an der Beschaffung seiner Reisepapiere mitzuwirken. Das kantonale Migrationsamt stellt deshalb die Nothilfe ein, bis er kooperiert. R. ist mittellos und obdachlos.